

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАЦИЙ

Б1.В.07

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Корпоративное право
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа одобрена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 16 от «17» апреля 2025 года

Авторы:

Кантор Н.Е. - кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Микрюков В.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Долгошеев Л.Г. – Директор ООО «ПФК»

Н.Е. Кантор, В.А. Микрюков

Способы защиты прав участников корпораций: рабочая программа / Н.Е. Кантор, В.А. Микрюков – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Способы защиты прав участников корпораций» являются получение обучающимися углубленных научно-теоретических и прикладных правовых знаний в области гражданско-правового обеспечения защиты субъективных прав участников различных видов корпораций, а также формирование практических навыков по выбору и реализации конкретных механизмов защиты корпоративных прав.

Данные цели достигаются путем решения следующих задач:

1) в области обучения:

– изучить состояние действующего корпоративного законодательства, уяснить специальные понятия, используемые в гражданско-правовом регулировании отношений при реализации участниками корпораций права на защиту, освоить систему способов защиты корпоративных прав, проанализировать судебную практику, выявить тенденции развития гражданско-правовых конструкций, опосредующих защиту прав участников коммерческих и некоммерческих корпораций.

2) в области воспитания:

– сформировать убеждение в необходимости постоянного углубления и обновления приобретенных знаний, способствовать формированию научного мышления, повысить уровень правовой культуры.

3) в области развития:

– расширить возможности корпоративных юристов в организации и сопровождении корпоративно-правовых связей, укрепить навыки практической работы по составлению различных гражданско-правовых документов в сфере защиты прав участников корпораций, развить аналитические способности работников правоохранительных органов для разрешения корпоративных конфликтов, обеспечить достижение уровня подготовленности, необходимого и достаточного для занятия преподавательской и научной деятельностью.

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка в рамках дисциплины:

- правотворческая;
- правоприменительная;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) Б1.В.07 «Способы защиты прав участников корпораций» относится к обязательным дисциплинам вариативной (профильной) части профессионального цикла основной образовательной программы высшего профессионального образования «Корпоративное право»

по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).

Данная учебная дисциплина (модуль) логически и содержательно-методически связана с такими дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла как «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы права», «Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах».

Приступая к изучению дисциплины (модуль) «Способы защиты прав участников корпораций», обучающийся должен свободно владеть основными понятиями и принципами корпоративного права, хорошо знать выделяемые в законодательстве и цивилистике виды корпоративных прав, их признаки и содержание, общие правила осуществления и защиты корпоративных прав, положения об ограничениях и обременениях прав участников корпораций, систему способов защиты, уметь выявлять тенденции судебной практики по разрешению корпоративных споров.

Поэтому для освоения дисциплины «Способы защиты прав участников корпораций» обязательным является предшествующее изучение дисциплин: «Организационно-управленческая деятельность юриста», «Основы корпоративного права», «Актуальные проблемы корпоративного права», «Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций».

Освоение дисциплины (модуля) «Способы защиты прав участников корпораций» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин: «Договоры в корпоративном праве», «Сделки с крупными пакетами акций», «Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения», «Несостоятельность (банкротство) корпораций».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

Процесс освоения дисциплины «Способы защиты прав участников корпораций» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общие положения об осуществлении прав участников корпораций и способах их защиты	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Способы защиты прав, закрепляющих участие (членство) в корпорации	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации,

	процессуального права ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Способы защиты имущественных прав участников корпораций	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

В результате освоения дисциплины «Способы защиты прав участников корпораций» обучающийся должен:

1) знать:

- современное состояние и перспективы развития корпоративного законодательства;
- понятие, виды и особенности субъективных прав участников коммерческих и некоммерческих корпораций;
- систему гражданско-правовых способов защиты прав участников корпораций;
- материальные и процессуальные особенности реализации отдельных способов защиты конкретных видов корпоративных прав;
- требования к оформлению различных корпоративных документов, опосредующих механизм защиты прав участников корпораций.

2) уметь:

- вести работу по организации и оформлению корпоративно-правовых связей;
- выявлять и квалифицировать корпоративные конфликты;
- составлять проекты заявлений, требований претензий и иных документов, сопровождающих защиту прав участников корпораций;
- проводить правовую экспертизу корпоративных соглашений, учредительных документов и прочих корпоративных документов.

3) владеть:

- способностями самостоятельной подготовки текстов различных корпоративных договоров и односторонних документов;
- навыками переговоров с субъектами корпоративных конфликтов;
- опытом анализа материалов судебной практики в сфере защиты прав участников корпораций;
- методикой выбора наиболее эффективных способов защиты прав участников корпораций в конкретных ситуациях.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа для всех форм обучения. Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) Учебной дисциплины	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции	ПР	ЛП	СР		
1	Общие положения об осуществлении и прав	2	2	4	-	32	Лекция – презентация, семинар-дискуссия, опрос,	Интерактивное занятие. Устное собеседование.

	участников корпораций и способах их защиты						работа в малых группах, брифинг, «Кейс-стади», практика публичного выступления	Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
2	Способы защиты прав, закрепляющих участие (членство) в корпорации			4	-	30	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирование
	Итого за 2 семестр		2	8	-	62	Зачет	
3	Способы защиты прав, обеспечивающих участие в управлении делами корпорации	3	-	4	-	8	Лекция - дискуссия, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
4	Способы защиты права участников корпораций на информацию	3	2	2	-	8	Семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «Кейс-стади», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
5	Способы защиты имущественных прав участников корпораций			2	2	8	Семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня

							знаний по итогам модуля – тестирование
	Итого за 3 семестр	3	2	8	2	24	Экзамен (36ч. на подготовку и сдачу экзамена)
	ВСЕГО по ОФО		4	16	2	86	36

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) Учебной дисциплины	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образовательно го процесса	Формы текущего контроля
			Лек ции	ПР	ЛП	СР		
1	Общие положения об осуществлении и прав участников корпораций и способах их защиты	2	2	4		32	Лекция – презентация, семинар- дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «Кейс- стади», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
2	Способы защиты прав, закрепляющи х участие (членство) в корпорации			2		32	Проблемная лекция, семинар- дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой шторм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирование
	Итого за 2 семестр	2	2	6	-	64	Зачет	
3	Способы защиты прав, обеспечиваю щих участие в управлении делами корпорации	3	-	2	-	10	Лекция - дискуссия, семинар- дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
4	Способы защиты права участников	3	2	2		8	Семинар- дискуссия, опрос, работа в	Интерактивное занятие. Устное

	корпораций на информацию						малых группах, брифинг, «Кейс-стади», практика публичного выступления	собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
5	Способы защиты имущественных прав участников корпораций			2	2	8	Семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирование
	Итого за 3 семестр		2	6	2	26	Экзамен (36ч. на подготовку и сдачу экзамена)	
ВСЕГО по ОЗФО			4	12	2	90	36	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) Учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в ак.часах)				Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции	ПР	ЛП	СР		
1	Общие положения об осуществлении и прав участников корпораций и способах их защиты	2	2	4		30	Лекция – презентация, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «Кейс-стади», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
2	Способы защиты прав, закрепляющих участие (членство) в корпорации			2		30	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная

								проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирование
	Итого за 2 семестр		2	6		60	Зачет	
3	Способы защиты прав, обеспечивающих участие в управлении делами корпорации			2		15	Лекция - дискуссия, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
4	Способы защиты права участников корпораций на информацию	3	2	2		15	Семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «Кейс-стади», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
5	Способы защиты имущественных прав участников корпораций				2	25	Семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирование
	Итого за 3 семестр						Экзамен (36ч. на подготовку и сдачу экзамена)	
ВСЕГО по ЗФО			4	10	2	115	36	

2.2. Занятия лекционного типа

Тематический план и содержание лекций (для всех форм обучения)

Тема № 1. Общие положения об осуществлении прав участников корпораций и способах их защиты

Содержание:

1. Понятие, способы и пределы осуществления прав участников корпораций.
2. Ограничения и обременения прав участников корпораций.
3. Понятие, формы и последствия злоупотребления корпоративными правами.
4. Понятие и система способов охраны и защиты прав участников корпораций.
5. Формы защиты прав участников корпораций.

Задание для подготовки к лекции:

1. Повторить классификацию корпоративных прав.
2. Изучить содержание ст. 12 ГК РФ. Какие из указанных в данной статье способов защиты применимы к защите корпоративных прав?
3. Повторить теоретический материал курса «Гражданское право» по теме «Осуществление и защита гражданских прав».

Тема № 2. Особенности защиты отдельных видов прав участников корпораций

Содержание:

1. Способы защиты прав, обеспечивающих участие в управлении делами корпорации.
2. Способы защиты права участников корпораций на информацию.
3. Способы защиты имущественных прав участников корпораций.

Задание для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться с содержанием нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок инициирования, созыва и проведения общих собраний участников корпораций.
2. Повторить понятие информации и ее правовой режим.
3. Изучить нормы законодательства, регламентирующие порядок принятия решения о распределении прибыли и порядок его исполнения.

2.3. Занятия семинарского типа

Планы практических занятий

Занятие 1. Общие положения об осуществлении прав участников корпораций и способах их защиты

1. Осуществление прав участников корпораций. Понятие и последствия злоупотребления корпоративными правами.
2. Преимущественные и дополнительные права участников корпораций. Имущественные и неимущественные права участников корпораций.
3. Понятие и виды корпоративных конфликтов и споров. Охрана и защита корпоративных прав.
4. Понятие и система способов защиты прав участников корпораций. Формы защиты прав участников корпораций.
5. Защита корпоративных прав при создании, реорганизации и ликвидации корпораций. Континуитет корпоративных прав.
6. Осуществление и защита корпоративных прав в случае заключения корпоративных договоров. Проблемы защиты прав участников корпораций при нарушении корпоративных договоров.

Задания для подготовки к практическому занятию

1. Найти конкретные правоприменительные акты (не менее 3-х за 2021-2024 гг), в которых суды квалифицировали поведение участника корпорации в качестве злоупотребления правом. Кратко изложить правовую позицию суда (письменно).
2. Каким образом реализуется преимущественное право покупки? Каковы последствия обхода преимущественного права покупки? Чем обход права отличается от злоупотребления правом (привести примеры)? Составить сравнительные таблицы (письменно):
 - А) «Алгоритм реализации преимущественного права покупки в ООО и АО».
 - Б) «Перевод прав и обязанностей на участников корпорации по исполненной покупателем сделке, если преимущественное право участников нарушено».
3. Изучить определение ВС РФ № 309-ЭС20-7486 (6) от 23.07.2024 по делу №А50-18848/2016. Имеют ли участники общества преимущественное право покупки доли участника-банкрота при ее продаже на банкротных торгах?
4. Подготовиться к дискуссии по вопросу: «Допустима ли защита интересов корпорации ее опосредованными участниками (бенефициарами)?» Проанализировать Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом ВС РФ 25.12.2019) и найти в нем аналог возмещающего решения суда.

Требуется ли отечественному правопорядку институт волезамещающего решения? Обоснуйте свой ответ.

5. Подготовить таблицу «Система способов защиты прав при создании, реорганизации и ликвидации корпораций», используя различные критерии для систематизации (например, «Связанные с регистрационными действиями»/ «Споры между участниками корпорации и обществом»/ «Защита прав при взаимодействии с кредиторами корпорации»). Можно использовать другие критерии систематизации. Электронная форма таблицы.

6. Изучить корпоративный договор ООО «Ящик с апельсинами» (предоставляется преподавателем). Каково содержание бизнес-проекта сторон? Какие правовые механизмы используются в корпоративном договоре? Найдите условия, которые Вы считаете неприемлемыми.

7. Какие дополнительные права могут быть предоставлены миноритарии для того, чтобы защитить его права при принятии решений по наиболее важным вопросам?

8. Письменные задания по корпоративному договору ООО «Ящик с апельсинами»:

а) В чем заключается механизм tag-along/drag-along в соответствии с условиями данного договора (описать своими словами)?

б) Отрадите на схеме, в каких ситуациях и в каком порядке может реализовать опцион Участник 1 и Участник 2 (для каждого отдельно).

в) Перечислите, за счет каких правовых механизмов обеспечивается стабильный состав участников ООО «Ящик с апельсинами».

9. Изучите статью Кузнецов А.А. Принцип континуитета участия в обществе при реорганизации // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2021. № 5 (доступ из Консультант Плюс), определение ВС РФ № 305-ЭС22-14990 от 22.11.2022 по делу № А40-213998/2021. Что такое континуитет прав участника корпорации? В каких ситуациях применима данная концепция?

10. Решить указанные преподавателем задачи.

Занятие 2. Способы защиты прав, закрепляющих участие (членство) в корпорации

1. Понятие участия (членства) в корпорации.

2. Основания и момент возникновения и прекращения отношений участия (членства) в корпорациях. Способы легитимации права участия в корпорации.

3. Правонарушения, влекущие утрату и уменьшение доли участия в корпорации. Понятие и сущность корпоративного контроля.

4. Правовые средства восстановления членства (участия) в корпорации. Восстановление корпоративного контроля. Особенности признания права участия и восстановления корпоративного контроля в коммерческих и некоммерческих корпорациях.

5. Осуществление и защита права участника корпорации на

распоряжение долей участия в корпорации.

6. Способы защиты в случае нарушения права участника на выход из корпорации в коммерческих и некоммерческих корпорациях.

7. Оспаривание неправомерного исключения участника из корпорации.

8. Способы защиты прав наследников и супругов (бывших супругов) участников корпораций.

9. Проблема «потерянных» акционеров.

Задания для подготовки к практическому занятию

1. Усвоить содержание основных нормативных и правоприменительных актов по теме занятия.

2. Письменно подготовить обзор судебной практики относительно применения п. 3 ст. 65.2 ГК РФ (за 2023-2025 гг). В обзоре должна быть кратко отражена правовая позиция судебной инстанции.

3. Подготовиться к обсуждению статьи Чупрунов И. Иск по п. 3 ст. 65.2 ГК v. Восстановление корпоративного контроля// Цивилистика. Выпуск № 2 / март–апрель / 2022.

4. Подготовиться к дискуссии по вопросу: «Корпоративный контроль и контролирующее лицо в деле о банкротстве: общее и различия, критерии контроля и их значение».

5. Изучите определения ВС РФ от 11.06.2020 №306-ЭС19-24912, 06.04.2023 по делу № А40-139499/2021. Какие уставные ограничения, направленные на «удержание» участника в корпорации, допускаются судебной практикой?

6. Проанализировать определения ВС РФ от 06.04.2023 № 305-ЭС22-26611 по делу № А40-284789/2021, от 01.02.2024 №306-ЭС23-11144 по делу № А57-4383/2022. Отразить тезисно правовую позицию Верховного Суда РФ к определению корпоративных прав пережившего супруга и способам защиты прав такого лица.

7. Подготовить сравнительную таблицу по критериям а) основания применения, б) последствия применения, в) предмет доказывания относительно п. 3 ст. 65.2 ГК РФ, ст. 149.3 ГК РФ, п. 17 ст. 21 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8. Изучить определения ВС РФ от 15.12.2022 № 304-ЭС22-10636 по делу № А27-24426/2020, 31.01.2023 № 305-ЭС22-13675. Каких акционеров имеют «потерянными»? Какой подход к решению проблемы «потерянных акционеров» применяет Верховный Суд РФ? Каким образом урегулированы в Законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» правовые последствия ликвидации юридического лица – участника ООО?

9. Составить проект заявления об обеспечении иска, предъявленного в связи с нарушением права участника общества с ограниченной ответственностью, направившего заявлении о выходе из общества, на получение действительной стоимости доли.

10. Изучить пункты 7, 8, 9 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утв.

Президиумом ВС РФ 25.12. 2019. Какие отрицательные и положительные последствия имеет исключение мажоритарного участника из общества?

11. В соответствии с п. 3 ст. 130 ЖК РФ член жилищного кооператива может быть исключен из жилищного кооператива на основании решения общего собрания членов жилищного кооператива (конференции) в случае грубого неисполнения этим членом без уважительных причин своих обязанностей, установленных настоящим Кодексом или уставом жилищного кооператива.

Как Вы полагаете, следует ли допускать исключение участника из ООО/АО на основании решения общего собрания участников? Если да, то по каким основаниям? Какое значение имеет институт исключения участника – частноправовой или публичный (общественно значимый)?

12. Решить указанные преподавателем задачи.

Занятие 3. Способы защиты прав, обеспечивающих участие в управлении делами корпорации

1. Непосредственное и опосредованное участие в корпоративном управлении.

2. Система субъективных прав, обеспечивающих участие в управлении делами корпорации.

3. Закрепление объема права на управление делами корпорации в учредительных документах.

4. Понятие, содержание, специфика реализации и защиты специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении акционерным обществом («золотой акции»).

5. Осуществление и защита прав участников корпорации при подготовке, проведении и по итогам общего собрания участников.

6. Особенности подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.

7. Оспоримость и ничтожность решений общих собраний корпораций. Обжалование решений органов управления корпорациями.

Задания для подготовки к практическому занятию

1. Вспомнить материал лекции, соответствующей теме практического занятия.

2. Усвоить содержание основных нормативных и правоприменительных актов по теме занятия.

3. Выяснить наиболее значимые доктринальные и судебные позиции по спорным вопросам.

4. Подготовиться к проведению интерактивной игры «научная дискуссия» по спорным вопросам защиты права на участие в управлении хозяйственным партнерством.

5. Разработать положения устава общества с ограниченной ответственностью, обеспечивающие его участнику, владеющему долей размером 49% величины уставного капитала, максимальные возможности по участию в управлении обществом.

6. Составить и заполнить от имени акционера бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров акционерного общества.

7. Подготовиться к обсуждению Постановления Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 года № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров».

8. Подготовить юридическое заключение (квалифицировать иск и оценить перспективы удовлетворения ходатайства) по следующей ситуации. Акционер, обладающий 52% акций, обратился в суд с требованием о признании права собственности на акции, по подложной доверенности списанные с его лицевого счета, и одновременно заявил ходатайство о запрещении акционерному обществу проводить годовое собрание акционеров, поскольку в случае удовлетворения иска принятие решений нелегитимными акционерами потребует значительных организационных и финансовых усилий по их отмене.

9. Письменно составить сводную таблицу, отражающую последовательность и сроки совершения действий (реализации прав) участниками ООО и АО в связи с участием в годовых и внеочередных собраниях. К каждому действию указать способ защиты, если право участника нарушено.

10. Изучить статью: Лаптев В.А. «Модели обезличенного управления коммерческими корпорациями: правовые аспекты» // Вестник СПбГУ. Право. 2022. Т. 13. Вып. 2. Какие корпоративные ситуации ученый именует «моделями обезличенного управления»? Подготовьте свое собственное суждение по данной проблеме.

11. Решите задачи.

а) Два акционера владеющих обыкновенными именными акциями - 26,799% и 25,73, обратились к АО с требованиями о созыве в целях формирования органов управления общества внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования со следующей повесткой: избрание Совета директоров АО.

Поскольку какие-либо действия со стороны АО в ответ на данные обращения не последовали и не могли последовать ввиду отсутствия исполнительного органа, истцы предъявили в арбитражный суд настоящие иски.

В данном случае каждый из истцов просил возложить на него обязанности по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Известно, что один акционер входит в группу аффилированных лиц, которым в совокупности принадлежит более 30% акций АО, и которые длительное время владея количеством акций, превышающим законодательно установленный предел, не предпринимали никаких мер для выполнения требований статьи 84.2 Закона N 208-ФЗ.

Какое решение примет суд: на кого из акционеров будет возложена обязанность по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров?

б) Решите задачу. Общее собрание общества-ответчика в 2018 году приняло устав, предусматривавший упрощённый порядок заверения – подписание протокола всеми участниками. Устав был должным образом зарегистрирован, хотя соответствующее решение не было заверено нотариально. Впоследствии новый порядок заверения решений соблюдался обществом.

В 2022 году было принято очередное решение о выплате дивидендов (за 2019–2021 годы). Истце, миноритарному участнику с долей в 20 %, в счёт выплаты дивидендов было передано некое имущество, но за обществом оставалась задолженность – по подсчётам истицы, в размере 1,1 млн рублей. Поскольку общество эту сумму не заплатило, участница обратилась в суд. Общество в ответ заявило, что само решение о распределении дивидендов ничтожно, поскольку не заверено нотариально. Известно, что другой участник получил дивиденды по тем же решениям.

Какое решение примет суд?

12. Подготовьте обоснованную позицию относительно допустимости положения корпоративного договора, устанавливающего лишение права голоса участника при наступлении определенных негативных обстоятельств (неявка на общие собрания и пр.). Например, если его неявка препятствует избранию директора (предыдущий прекратил свои полномочия).

Занятие 4. Способы защиты права участников корпораций на информацию

1. Виды и состав информации, подлежащей предоставлению участнику корпорации.

2. Формы, способы и сроки предоставления корпоративной информации.

3. Ограничения права участников корпорации на информацию.

4. Распределение расходов, связанных с реализацией права на информацию.

5. Закрепление механизма доступа к корпоративной информации в учредительных документах корпорации и корпоративных договорах.

6. Особенности реализации и защиты права на получение информации о правовом статусе корпорации, ее имуществе, сделках, деятельности органов управления и контроля, а также о судебных спорах, связанных с созданием корпорации, управлением ею или участием в ней.

7. Злоупотребление правом на получение корпоративной информации

и его последствия.

8. Виды и состав информации, подлежащей обязательному раскрытию корпорацией.

9. Защита права участника на получение информации, подлежащей обязательному раскрытию коммерческими и некоммерческими корпорациями.

10. Процессуальные особенности защиты права участников корпорации на получение информации о деятельности корпорации и ознакомление с ее бухгалтерской и иной документацией.

Задания для подготовки к практическому занятию

1. Вспомнить материал лекции, соответствующей теме практического занятия.

2. Усвоить содержание основных нормативных и правоприменительных актов по теме занятия.

3. Выяснить наиболее значимые доктринальные и судебные позиции по спорным вопросам.

4. Разработать максимально благоприятный для миноритарных акционеров раздел устава акционерного общества о порядке предоставления информации акционерам.

5. Подготовить требование члена производственного кооператива о предоставлении возможности ознакомиться с бухгалтерской документацией кооператива.

6. Составить таблицу «источники получения информации участниками хозяйственных обществ»

	Обязательное раскрытие (ФЗ «О рынке ценных бумаг»)	Информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению ОСА/ОСУ	Запрос Ad hoc
ПАО			«для всех»
			От 1%
АО			От 25%
ООО			

7. Изучить Обобщение судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами (утв. Президиумом ВС РФ от 15.11.2023). Каковы особенности предоставления информации бывшим участникам общества? Наследникам участников? Членам совета директоров? Бенефициарам? Каковы критерии добросовестности участника, требующего предоставления информации?

8. Изучите определение ВС РФ от 30.01.2024 № 304-ЭС23-17607 по делу № А45-25641/2022. Какие случаи назначения аудиторской проверки предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»? Имеется ли право требовать проведения аудита и/или ревизионной проверки у участников иных видов корпораций (проанализировать также в отношении некоммерческих корпораций). Какова правовая природа таких прав? Предоставляются ли участнику первичные документы общества при проведении ревизионной проверки или аудита отчетности?

9. Изучите следующую фабулу. В апреле 2020 г. ООО «Чебурашка» заключило договор поручительства с Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шапокляк» по кредитному договору. Сумма кредита с процентами составила 60% от балансовой стоимости активов ООО «Чебурашка». Договор поручительства ООО «Чебурашка» не исполнялся. По заявлению Банка, основанному на неисполнении договора поручительства, в ноябре 2024 г. возбуждено дело о банкротстве ООО «Чебурашка».

В ООО «Чебурашка» 3 участника:

ООО «Крокодил», владеет 30%. Известно, что в ООО «Крокодил» 100% принадлежат Иванову И.И., который, в свою очередь является членом совета директоров ООО «Шапокляк» и его генеральным директором.

Sparkling Ltd, владеет 25%. Иностранное юридическое лицо, имеет представителя с доверенностью на территории РФ, имеются признаки фактической аффилированности с Ивановым И.И.

ПАО «Еж», владеет 45%, узнало о заключении договора поручительства при возбуждении дела о банкротстве и намеревается оспорить договор поручительства, ссылаясь на то, что о заключении договора оно не знало.

Задания:

а) Какая информация необходима ПАО «Еж» для формирования доказательственной базы для иска? В каком порядке может быть получена такая информация? Подготовьте запрос о предоставлении информации (в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

в) подготовьте проект искового заявления об оспаривании сделки поручительства. Каким образом будет исчисляться срок исковой давности? Будет ли оспариваться сделка в деле о банкротстве или в общем исковом производстве?

Для обоснования иска: после получения информации от ООО «Чебурашка» ПАО «Еж» узнал, что договор поручительства был одобрен единогласным решением участников от 15.01.2019. ПАО «Еж» считает, что подпись представителя ПАО «Еж» в протоколе сфальсифицирована.

10. Решить указанные преподавателем задачи.

Занятие 5. Способы защиты имущественных прав участников корпораций

1. Защита права участника коммерческих корпораций на участие в распределении прибыли и получение части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами при ликвидации корпорации.
2. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.
3. Понятие, экономическая и правовая природа дивидендов. Право на дивиденды и его ограничения. Особенности защиты прав участников корпораций при объявлении и выплате дивидендов.
4. Порядок осуществления и защиты права участников коммерческой и некоммерческой корпорации на использование имущества корпорации и потребление результатов ее деятельности.
5. Обеспечение интересов членов корпораций посредством требования о возмещении причиненных корпорации убытков и оспаривания совершенных корпорацией сделок.
6. Защита прав участников корпорации при обращении взыскания на доли участия других членов корпорации.
7. Гарантии имущественных прав акционеров при изменении уставного капитала, совершении крупных сделок, реорганизации общества и приобретении более 30 процентов акций.
8. Защита нарушенных прав, связанных с выплатой действительной стоимости доли, цены акций при их выкупе.

Задания для подготовки к практическому занятию

1. Вспомнить материал лекции, соответствующей теме практического занятия.
2. Усвоить содержание основных нормативных и правоприменительных актов по теме занятия.
3. Выяснить наиболее значимые доктринальные и судебные позиции по спорным вопросам.
4. Подготовиться к обсуждению статьи Микрюкова В.А., Микрюковой Г.А. О праве на дивиденды и пределах его ограничения // Юрист. 2012. № 12. С. 3 – 8.
5. Решить задачу:

Решением районного суда с Лютикова в пользу Пионова взыскана задолженность по договору аренды транспортного средства. В рамках исполнительного производства установлено, что у Лютикова отсутствует движимое и недвижимое имущество, однако Лютиков является участником ООО «Розариум» с долей 50%. Общество является собственником нескольких объектов недвижимости. Определением районного суда приняты обеспечительные меры - установлен запрет на осуществление действий по распоряжению объектами недвижимости, принадлежащими Обществу.

Вопросы:

- а) Каков порядок обращения взыскания на долю участника корпорации?
- б) Правомерно ли принятие обеспечительных мер в отношении имущества ООО «Розариум» по обязательствам Лютикова?
- в) Возможно ли удовлетворение требования Пионова из стоимости активов ООО «Розариум» соразмерно доле Лютикова в данном Обществе?
6. Составьте таблицу, содержащую информацию о способах защиты/охраны/гарантиях прав участников корпораций. Отрадите, какие положения могут быть включены в устав или корпоративный договор для обеспечения реализации/ охраны прав участников корпораций. Предложите свои формулировки положений.

Право участника корпорации	Способ защиты/охраны/гарантии (кратко)
Право на участие в распределении прибыли	
Право на получение части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами при ликвидации корпорации.	
Защита прав участников корпорации при обращении взыскания на доли участия других членов корпорации.	
Гарантии имущественных прав акционеров при изменении уставного капитала, совершении крупных сделок, реорганизации общества	
Гарантии имущественных прав акционеров при приобретении более 30 процентов акций	

7. Изучите определение ВС РФ № 305-ЭС22-11906 от 20.12.2022 по делу № А40-96008/2021. Охарактеризуйте данный спор с точки зрения теории косвенного иска, правовых оснований иска.

8. Изучите определение ВС РФ от 11.10.2022 №307-ЭС22-6119 по делу № А26-8405/2020. Допускается ли косвенный иск участника для оспаривания цепочки сделок?

9. Каково содержание правила «одновременного владения» (contemporaneous ownership rule)? Допускается ли косвенный иск нового участника, который не был участником общества на дату совершения сделки и/или причинения убытков обществу в российском правопорядке?

10. Определите предмет доказывания при взыскании убытков с директора. Каково содержание «правила делового решения»?

Какие факторы необходимо учитывать при выборе способа защиты при совершении обществом сделки, имеющей пороки по корпоративным основаниям:

- оспаривание корпоративного решения?
- оспаривание сделки?
- взыскание убытков с директора?

11. Подготовиться к обсуждению статьи Габов А. В. Распределение обнаруженного имущества прекращенного юридического лица / А. В. Габов // Правовая политика и правовая жизнь. 2023. № 4. С. 124-145. <https://cyberleninka.ru/article/n/raspredelenie-obnaruzhennogo-imuschestva-prekraschennogo-yuridicheskogo-litsa/viewer>

Лабораторный практикум

«Особенности осуществления и защиты прав корпорации и ее участников при исчислении, объявлении и выплате дивидендов»

1. Правовая и экономическая природа дивидендов.
2. Ограничения права на выплату и получение дивиденды.
3. Внутренние документы корпораций о дивидендной политике, порядке выплаты дивидендов.
4. Предложения о необходимости совершенствования законодательства и судебной практики по вопросу реализации прав участников корпораций на получение дивидендов.

Задания для подготовки к лабораторному практикуму:

1. Подготовить решение казусов, указанных преподавателем (разработать позицию истца и позицию ответчика). Разработать электронную презентацию по 1 казусу с правовой квалификацией правоотношений, со ссылками на судебную практику, научную литературу в соответствии с распределением.
2. Составить проект искового заявления о взыскании объявленных, но не выплаченных в срок дивидендов. При этом обязательно ознакомиться с алгоритмом – от принятия решения до выплаты дивидендов, посчитать срок, в какую дату право будет считаться нарушенным. Все даты отразить в иске.

2.4. Самостоятельная работа

В рамках освоения дисциплины «Способы защиты прав участников корпораций» обучающиеся в магистратуре выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках внеаудиторной работы.

Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение существующих доктринальных материалов;
- составление проектов документов;
- анализ и обобщение судебной практики;
- разработка алгоритма практических действий;
- подготовка презентаций;
- составление таблиц и схем;
- выполнение индивидуальной заданий;
- подготовка к деловым играм.

Модель самостоятельной работы по отдельным разделам и темам курса:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид СР	Трудоемкость в часах для очной / очно- заочной заочной форм обучения
1	Общие положения об осуществлении прав участников корпораций и способах их защиты	Развернутое схематическое изображение системы прав участников коммерческих и некоммерческих корпораций. Составление сравнительной таблицы способов защиты прав участников отдельных видов корпораций.	32/32/30
2	Способы защиты прав, закрепляющих участие (членство) в корпорации	Разработка списка участников общества с ограниченной ответственностью Составление проекта акционерного соглашения Подготовка проекта иска участника корпорации о возврате неправомерно утраченной доли участия в корпорации Разработка алгоритма практических действий и составление проектов документов, необходимых для исключения лица из числа членов некоммерческого партнерства	30/32/30
3	Способы защиты прав, обеспечивающих участие в управлении делами корпорации	Разработка алгоритма практических действий и составление проектов документов, необходимых для созыва общего собрания участников корпорации. Разработка проекта протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, оформляющего принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Ознакомление с формой нотариального документа, подтверждающего принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии. Подготовка обзора актов высших судебных инстанций РФ по вопросам оспаривания решений общих собраний хозяйственных	8/10/15

		обществ	
4	Способы защиты права участников корпораций на информацию	Анализ и обобщение практики применения судами правила о недопустимости злоупотребления правом участников корпораций на информацию Подготовка проекта извещения акционера о созыве общего собрания акционеров по вопросу о реорганизации общества в форме разделения Поиск и изучение доктринальных материалов об особенностях осуществления и защиты права на информацию участниками некоммерческих корпораций	8/8/15
5	Способы защиты имущественных прав участников корпораций	Разработка алгоритма практических действий и составление проектов документов, необходимых для объявления и выплаты дивидендов акционерным обществом Составление раздела устава производственного кооператива о распределении доходов кооператива Подготовка проекта заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества Поиск и анализ научных источников по проблемам защиты субъективных прав, обеспечивающих неимущественные интересы участников корпораций	8/8/25
ИТОГО			86/90/115

Особенностью самостоятельной работы в рамках заочной формы обучения является необходимость выполнения перечисленных выше заданий в течение всего семестра без получения дополнительных указаний преподавателя. Лица, обучающиеся заочно, должны самостоятельно планировать время изучения тем в течение семестра.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве средств текущего контроля успеваемости для промежуточной аттестации могут использоваться следующие средства: устное собеседование, тестирование, проверка выполнения письменных заданий, рефератов, эссе.

В соответствии с пунктом 2.10 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденного приказом от 25.08.2022 № 327, на последнем занятии модуля дисциплины контрольная проверка уровня знаний проводится в форме тестирования – процедуры, позволяющей объективно установить уровень учебных достижений обучающихся: теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков.

3.1. Темы рефератов и эссе

1. Классификация способов защиты прав участников корпораций.
2. Гарантии прав миноритарных акционеров.
3. Правовые способы восстановления корпоративного контроля.
4. Способы обеспечения исполнения обязательств сторонами корпоративного договора.
5. Особенности защиты прав участников некоммерческих корпораций.
6. Субъекты, имеющие право оспаривания решения о реорганизации.
7. Континуитет корпоративных прав.
8. Защита прав участников и интересов корпорации в семейно-корпоративных спорах.
9. Индивидуальное корпоративное регулирование в учредительных документах корпорации как способ предотвращения корпоративных конфликтов.
10. Косвенные иски.
11. Концепция единой сделки при оспаривании сделок по корпоративным основаниям.
12. Защита прав бывших участников, наследников и супругов на получение действительной стоимости доли.
13. Информационные права членов коллегиального органа управления.
14. Способы обеспечения исполнения участниками корпораций обязательств, вытекающих из корпоративных договоров.
15. Механизм действия условий tag-along и drag-along в корпоративных договорах, их соотношение с преимущественными правами участников корпораций.

3.2. Примеры тестовых заданий

1. Корпоративными отношениями признаются:
 - А) отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими
 - Б) отношения между корпоративными организациями
 - В) отношения между коммерческими корпоративными организациями
 - Г) отношения членства в государственных корпорациях
2. К корпоративным спорам относятся:
 - А) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица
 - Б) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению

сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью

В) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица

Г) споры между супругами по поводу раздела пакета акций, нажитого во время брака

3. Примирение сторон в корпоративном споре:

А) допускается путем заключения мирового соглашения, в том числе с проведением процедуры медиации

Б) не допускается, в том числе путем заключения мирового соглашения

В) допускается при условии участия в споре всех членов корпорации

Г) не допускается, кроме случаев обязательного прохождения процедуры медиации

4. Специальными способами защиты прав участников корпораций являются:

А) Восстановление корпоративного контроля

Б) Возвращение доли участия в корпорации

В) Возмещение убытков, причиненных корпорации, по требованию участника корпорации

Г) Виндикация доли участия в корпорации

5. Доля в складочном капитале, принадлежавшая участнику, исключенному из хозяйственного партнерства:

А) переходит к партнерству, которое выплачивает исключенному действительную стоимость этой доли

Б) переходит к партнерству без выплаты исключенному компенсации

В) пропорционально увеличивает доли остальных участников в складочном капитале

Г) переходит к одному или нескольким участникам по решению исполнительного органа партнерства

6. Устав ООО «Пегас» не содержит сведений о порядке и последствиях выхода участников из общества. Это означает, что:

А) участник общества не вправе выйти из общества независимо от согласия других участников или общества

Б) участник общества вправе выйти из общества независимо от согласия других участников или общества в порядке, предусмотренном законом

В) устав является недействительным

Г) устав подлежит дополнению по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц

7. Неисполнение участником хозяйственного партнерства обязанности по внесению вклада в складочный капитал партнерства:

- А) может являться основанием для исключения участника из партнерства
- Б) влечет переход неоплаченной части доли к партнерству
- В) влечет переход неоплаченной части доли к другим участникам партнерства
- Г) лишает участника права голоса до полной оплаты доли

8. Нарушение условий соглашения об управлении хозяйственным партнерством:

- А) может являться основанием для признания в судебном порядке недействительными решений органов управления партнерства в случаях, предусмотренных этим соглашением
- Б) исключает право стороны требовать понуждения к исполнению этого соглашения, если к нарушившей соглашение стороне были применены меры гражданско-правовой ответственности
- В) не может являться основанием для оспаривания сделок партнерства независимо от того, знала ли другая сторона таких сделок об ограничениях, предусмотренных соглашением
- Г) является основанием признания ничтожными сделок, совершенных участниками этого соглашения

9. Органы или лица, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, вправе обратиться в суд с соответствующим требованием:

- А) в случае принятия советом директоров общества решения об отказе в созыве собрания или неприятия решения о его созыве в установленный законом срок
- Б) только в случае неприятия в установленный законом срок советом директоров общества решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров
- В) в любом случае с отнесением на них расходов на подготовку и проведение этого собрания

10. Злоупотреблением участниками хозяйственных обществ правом на информацию в судебной практике признается:

- А) неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом
- Б) заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа
- В) заявление участником требования о предоставлении копий документов без предварительной оплаты расходов на их изготовление
- Г) заявление участником требования о предоставлении информации и документов за период деятельности хозяйственного общества, в течение которого данное лицо не являлось участником этого общества

11. При получении от участника требования о предоставлении информации и документов хозяйственное общество вправе:

А) запросить у лица, требующего предоставления информации, доказательства, подтверждающие наличие у него статуса участника этого общества

Б) потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять

В) потребовать предварительной оплаты расходов на их изготовление копий документов, подлежащих предоставлению участнику

Г) потребовать от участника раскрыть цели и мотивы, которыми он руководствуется, требуя предоставления информации об обществе

12. Предоставление хозяйственным обществом информации участнику общества после предъявления иска, но до принятия судом решения:

А) является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований

Б) не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований

В) может послужить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований

Г) не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований к ответчику в связи с его злоупотреблением

13. Прибыль производственного кооператива:

А) распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом кооператива

Б) не подлежит распределению между членами кооператива и используется для пополнения его неделимого фонда

В) распределяется между его членами пропорционально размеру их паевых взносов

Г) используется по указанию наблюдательного совета

14. Требование акционера-физического лица о выкупе обществом принадлежащих ему акций направляется в общество:

А) в письменной форме с подписью, удостоверенной нотариально или держателем реестра

Б) в простой письменной форме

В) на бланке установленной законом формы с обязательным нотариальным удостоверением

15. Источником выплаты дивидендов хозяйственного общества является:

А) прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль)

- Б) свободные денежные средства общества
- В) внеоборотные и оборотные чистые активы общества
- Г) выручка общества в пределах разницы между величиной чистых активов общества и уставным капиталом

3.3. Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины

1. Понятие и сущность корпоративного контроля.
2. Понятие, способы и пределы осуществления прав участников корпораций.
3. Понятие и последствия злоупотребления корпоративными правами.
4. Понятие и система способов защиты прав участников корпораций.
5. Защита корпоративных прав при создании корпорации.
6. Особенности защиты прав участников корпорации при реорганизации корпораций.
7. Принцип континуитета корпоративных прав при реорганизации корпорации
8. Защита корпоративных прав при ликвидации корпораций.
9. Осуществление и защита корпоративных прав в случае заключения корпоративных договоров.
10. Правовые средства признания и восстановления членства (участия) в корпорации.
11. Система субъективных прав, обеспечивающих участие в управлении делами корпорации.
12. Закрепление объема права на управление делами корпорации в учредительных документах.
13. Понятие, содержание, специфика реализации и защиты специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении акционерным обществом («золотой акции»).
14. Особенности подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.
15. Оспоримость и ничтожность решений общих собраний корпораций.
16. Виды и состав информации, подлежащей предоставлению участнику корпорации. Формы, способы и сроки предоставления корпоративной информации.
17. Закрепление механизма доступа к корпоративной информации в учредительных документах корпорации и корпоративных договорах.
18. Защита права участника на получение информации.
19. Защита права участника коммерческих корпораций на участие в распределении прибыли.
20. Защита права участника на получение части имущества,

оставшегося после расчетов с кредиторами при ликвидации корпорации.

21. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

22. Право на дивиденды и его ограничения.

23. Обеспечение интересов членов корпораций посредством требования о возмещении причиненных корпорации убытков и оспаривания совершенных корпорацией сделок.

24. Защита прав участников корпорации при обращении взыскания на доли участия других членов корпорации.

25. Гарантии имущественных прав акционеров при изменении уставного капитала, совершении крупных сделок, реорганизации общества и приобретении более 30 процентов акций.

26. Защита права бывших участников корпораций, наследников и супругов на получение действительной стоимости доли.

27. Защита прав и законных интересов акционерного общества в случае наличия в реестре акционеров «спящих», «потерявшихся» акционеров.

28. Защита законных интересов бенефициаров корпоративной группы.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты (в действующей редакции)

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета, № 137, 27.07.2002

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 05.12.1994, № 32, ст. 3301.

3. Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020, N 14 (часть I), ст. 1999.

4. Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5018.

5. Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» // Российская газета, № 136, 17.07.1997.

6. Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // СЗ РФ. 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7058.

7. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // СЗ РФ. 5.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4571.

8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4162.

9. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» // СЗ РФ. 20.07.2009, № 29, ст. 3627.

10. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции» // СЗ РФ. 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434.

11. Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» // СЗ РФ. 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 38.

12. Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» // СЗ РФ. 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 41.

13. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 16.02.1998, № 7, ст. 785.

14. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 15.01.1996, № 3, ст. 145.

15. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // СЗ РФ. 13.05.1996, № 20, ст. 2321.

16. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. № 17, 22.04.1996, ст. 1918.

17. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 01.01.1996, № 1, ст. 1.

18. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. 22.05.1995, № 21, ст. 1930.

19. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 11.12.1995, № 50, ст. 4870.

20. Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ, 15.04.2019, № 15 (часть IV), ст. 1767.

21. Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // СЗ РФ. 22.01.2018, № 4, ст. 628

22. Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов» // Российская газета, № 244, 2014.

23. Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью», зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 № 52201 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 24.09.2018.

24. Информационное письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143 О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах // Вестник Банка России, № 79, 07.10.2020.

25. Указание Банка России от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных

требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2019 № 55542 // Вестник Банка России, № 55, 21.08.2019.

26. Указание Банка России от 31.03.2017 № 4335-У «Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2017 № 46460 // Вестник Банка России, № 43, 04.05.2017.

27. Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П/э, зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 № 53262 // Вестник Банка России, № 3, 22.01.2019.

4.2. Судебная практика

Все судебные акты опубликованы в СПС «КонсультантПлюс», которая размещена в читальном зале Университета имени О.Е. Кутафина.

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве» // Российская газета, № 6, 15.01.2021.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» // Российская газета, № 136, 25.06.2020.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, 2018.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, 2018.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, 2018.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 5, 2016.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август, 2015.

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых

вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ, № 6, июнь, 2014.

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), № 34, август, 2013.

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ, № 6, июнь, 2010.

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // Вестник ВАС РФ, № 1, 2004.

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.07.2003 № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров» // Вестник ВАС РФ, № 9, 2003.

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Российская газета, № 19, 27.01.2000.

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения» // Вестник ВАС РФ, № 4, апрель, 2013.

15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью» // Вестник ВАС РФ, № 8, август, 2012.

16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» // Вестник ВАС РФ, № 3, март, 2011.

17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» // Вестник ВАС РФ, № 9, сентябрь, 2009.

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ, № 2, февраль, 2009.

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.07.2003 № 72 «Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг» // Вестник ВАС РФ, № 9, 2003.

20. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.04.1998 № 33

«Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций» // Вестник ВАС РФ, № 6, 1998.

21. Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями, за 2010 - 2013 год. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 02.07.2014) // Не опубликовано. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

22. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.12.2019) // Не опубликовано. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

23. Обобщение судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023) // Не опубликовано. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

4.3. Литература

а) Основная учебная и научная литература

1. Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с.– Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

2. Макарова, О. А. Корпоративное право: учебник и практикум для вузов / О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство ЮРАЙТ", 2022. – 514 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/450448>

3. Современное корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики: монография / О.А. Беляева, С.А. Бурлаков, М.М. Вильданова и др.; отв. ред. О.В. Гутников. Москва: ИЗиСП, Статут, 2021. 528 с.– Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

4. Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж: организационно-правовые меры противодействия [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Федоров. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 496 с. - (Криминология). - Библиогр.: с. 456-492. - ISBN 978-5-4396-0460-9. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web> : <http://нэб.рф>, локальная сеть университета.

б) Дополнительная литература

1. Гентовт О.И. Ограничение корпоративных прав как средство обеспечения интересов участников хозяйственных обществ: монография. Москва: Статут, 2022. 214 с.– Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

2. Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия [Электронное издание]. М.: М-Логос,

2017. 672 с. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

3. Гутников О.В. Корпоративная ответственность в гражданском праве: монография. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. 488 с. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

4. Ефименко Е.Н. Корпоративные конфликты (споры) [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Е. Н. Ефименко, В. А. Лаптев ; рец. И. В. Ершова. - М. : Проспект, 2014, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-392-12173-1. - ISBN 978-5-392-18138-4. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web> : <http://нэб.рф>, локальная сеть университета.

5. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-правового регулирования [Электронный ресурс] : монография / А. Н. Беседин, Е. Н. Ефименко [и др.] ; отв. ред. Е. Д. Тягай ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА, 2014. – Режим доступа : <https://new.znaniium.com/read?id=124180>

6. Лаптев В.А. Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем: монография. М.: Проспект, 2019. 384 с. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

7. Осипенко О.В. Корпоративная конфликтология: монография. Москва: Статут, 2022. 758 с. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

8. Осипенко О.В. Корпоративный контроль: экспертные проблемы эффективного управления дочерними компаниями. Книга вторая : Обеспечение корпоративного контроля [Электронный ресурс] / О.В. Осипенко. - М. : Статут, 2014. - 686 с. - ISBN 978-5-8354-0961-7 – Режим доступа : <https://new.znaniium.com/read?id=182203>

9. Степанов Д.И. Недействительность корпоративных решений: статьи по проблемным вопросам. М.: Статут, 2021. 284 с. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной

информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.;
----	----------------	-----------	---	---

				- № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.;

				- № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;
----	--------------------	-----------	---	--

				- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;

				- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г.	

		№31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.